

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5611/2542

บริษัท เถกิงเอ็กซ์เพรส จำกัด
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โจทก์

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาง พรพิกุลหรือลภนพร พิษยพาณิชย์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 349, มาตรา 850

ในคดีอาญาเรื่องก่อนที่โจทก์กับจำเลยร่วมและ น. พนักงานของโจทก์ได้ตกลง ประนีประนอมยอมความกัน เป็นมูลคดีที่โจทก์ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่จำเลยร่วมและ น. ในข้อหาฉ้อโกง เนื่องจากจำเลยร่วมและ น. ร่วมกันหลอกลวงเอาเช็คไปจาก โจทก์ และนำเข้าบัญชีของจำเลยร่วมเพื่อเรียกเก็บเงินที่ธนาคารจำเลย ส่วนคดีนี้ โจทก์ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากจำเลยฐานละเมิด เนื่องจากพนักงานของจำเลย กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อ เรียกเก็บเงินตามเช็คซึ่งระบุชื่อผู้ทรงและมี ข้อความขีดคร่อมห้ามเปลี่ยนมือเข้าบัญชีของจำเลยร่วมโดยไม่ตรวจสอบว่าเป็นเช็ค ที่ออกให้แก่บุคคลอื่น เป็นเหตุให้ธนาคารตามเช็คหักเงินจากบัญชีของโจทก์โอนเข้า บัญชีของจำเลยร่วมไป แม้สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลย ร่วมและน. ในคดีอาญาเป็นเรื่องราวรับข้อพิพาทในทางอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงอัน เป็นความผิดที่ยอมความกันได้ เป็นเรื่องเฉพาะตัวของจำเลยร่วมกับ น. กรณีทั้งสอง เป็นคนละเรื่องกัน ความรับผิดชอบในมูลละเมิดของจำเลยในคดีนี้จึงยังไม่ระงับสิ้นไป

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2536 พนักงานโจทก์ได้ทำการทุจริตออกไปสำคัญซื้อตั๋วเครื่องบินเท็จเพื่อให้โจทก์ชำระหนี้ค่าตั๋วเครื่องบิน โจทก์หลงเชื่อจึงออกเช็คธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สำนักงานใหญ่ จำนวน 5 ฉบับ สั่งจ่ายแก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว โดยเช็คทั้งหมดเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อผู้ทรงเช็คไว้ด้านหน้าและมีคำสั่งว่า "A/C PAYEE ONLY" ซึ่งหมายความว่าห้ามเปลี่ยนมือ มอบให้พนักงานโจทก์ ต่อมาพนักงานโจทก์มอบเช็คทั้งหมดให้นางพรพิกุล พิชยพาณิชย์ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 นำเข้าบัญชีของตนเอง โดยให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินตามเช็ค และจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาได้กระทำการโดยทุจริตและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ตรวจสอบว่าเช็คทั้งหมดเป็นเช็คขีดคร่อมและมีคำสั่งห้ามเปลี่ยนมือต้องนำเข้าบัญชีผู้มีชื่อในเช็คเท่านั้น เป็นเหตุให้ธนาคารตามเช็คหักเงินจากบัญชีของโจทก์จ่ายให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ได้จ่ายเงินให้นางพรพิกุลไป ทำให้โจทก์เสียหายถูกธนาคารตามเช็คคิดดอกเบี้ยตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงินตามเช็คแต่ละฉบับนับแต่วันที่ธนาคารตามเช็คจ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ถึงวันฟ้องเป็นเงินรวม 71,054 บาท โจทก์ทราบเหตุเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 และทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายดังกล่าว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 71,054 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 12 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า มูลหนี้ตามฟ้องระงับไปแล้ว เพราะมีการแปลงหนี้ใหม่ โดยนางภรณ์วลี ภูพันธ์ ตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์ยอมชำระเงินตามเช็คทั้งหมดแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้เรียกนางพรพิกุลหรือลภนพร พิชยพาณิชย์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วมเพื่อการใช้สิทธิไล่เบียดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า โจทก์ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับจำเลยร่วมว่าจะไม่ดำเนินคดีแก่จำเลยร่วมและจำเลยร่วมชำระเงินให้โจทก์ตามที่ตกลงกันแล้ว มูลหนี้ระหว่างโจทก์และจำเลยร่วมจึงระงับสิ้นไปขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 10,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และจำเลยร่วม คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือน ตุลาคม 2537 นายนรินทร์ พิชยพาณิชย์ หัวหน้าแผนกขายตัวเครื่องบินของโจทก์ได้ทำใบสำคัญซื้อตัวเครื่องบินเท็จเพื่อให้ฝ่ายบัญชีของโจทก์ออกเช็คชำระหนี้ค่าตัวเครื่องบินให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตัวโจทก์หลงเชื่อจึงได้สั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่จำนวน 5 ฉบับ โดยระบุชื่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบินเป็นผู้รับเงินและขีดคร่อมด้านหน้าเช็ค ระบุว่า "A/C PAYEE ONLY" ซึ่งมีความหมายว่าห้ามเปลี่ยนมือ นายนรินทร์ได้มอบเช็คดังกล่าวให้แก่นางพรพิกุลหรือลภนพร พิชยพาณิชย์ จำเลยร่วม ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 นำเข้าบัญชีออมทรัพย์ของจำเลยร่วมที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสุขุมวิท 35 โดยให้ธนาคารจำเลยที่ 1 เรียกเก็บเงินให้

ธนาคารตามเช็คได้หักเงินจากบัญชีกระแสรายวันของโจทก์จ่ายเข้าบัญชีของจำเลย รวมตามที่จำเลยที่ 1 เรียกเก็บ และคิดดอกเบี้ยจากโจทก์ในฐานะลูกหนี้ตามสัญญา เบิกเงินเกินบัญชี จำเลยร่วมได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้ว ต่อมาโจทก์ได้ดำเนินคดีแก่นายนรินทร์และจำเลยร่วมข้อหาฉ้อโกง ระหว่างการพิจารณาของศาลนาย นรินทร์และจำเลยร่วมตกลงประนีประนอมยอมความชดใช้เงินทั้งหมดแก่โจทก์ โจทก์จึงได้ถอนคำร้องทุกข์เป็นผลให้คดีระงับไป

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ว่า เมื่อโจทก์กับจำเลยร่วมและนาย นรินทร์ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้วจะทำให้มูลหนี้ละเมิดระหว่าง โจทก์กับจำเลยที่ 1 ระงับสิ้นไปหรือไม่ เห็นว่า ในคดีอาญาที่โจทก์กับจำเลยร่วมและ นายนรินทร์ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันนั้นเป็นมูลคดีที่โจทก์ฟ้องร้อง ดำเนินคดีแก่จำเลยร่วมและนายนรินทร์ในข้อหาฉ้อโกงเนื่องจากจำเลยร่วมและนาย นรินทร์ร่วมกันหลอกลวงเอาเช็คไปจากโจทก์และนำเข้าบัญชีของจำเลยร่วมเพื่อ เรียกเก็บเงินที่ธนาคารจำเลยที่ 1 ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ในฐานะละเมิด เนื่องจากพนักงานของจำเลยที่ 1 กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อ เรียกเก็บเงินตามเช็คซึ่งระบุชื่อผู้ทรงและมีข้อความขีดคร่อมห้ามเปลี่ยนมือ เข้า บัญชีของจำเลยร่วม โดยไม่ตรวจสอบว่าเป็นเช็คที่ออกให้แก่บุคคลอื่น เป็นเหตุให้ ธนาคารตามเช็คหักเงินจากบัญชีของโจทก์ โอนเข้าบัญชีของจำเลยร่วมไปสัญญา ประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมและนายนรินทร์เป็นเรื่องระงับ ข้อพิพาทในทางอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงอันเป็นความผิดที่ยอมความกันได้ เป็น เรื่องเฉพาะตัวของจำเลยร่วมกับนายนรินทร์ หากได้มีผลถึงมูลละเมิดที่โจทก์ฟ้องให้ จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในคดีนี้ กรณีทั้งสองเป็นคนละเรื่องกันความรับผิดชอบในมูลละเมิดของ จำเลยที่ 1 จึงยังไม่ระงับสิ้นไป"

(วิรัช ลิ้มวิชัย-สถิตย์ ไพเราะ-ระพีพร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------